

Comissão de Constituição e Justiça

PARECER

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 143/2020

Processo nº 20215.01.00/20-4

Proponente:	Deputado Elton Weber + 37 Deputados
Ementa:	<i>Regulamenta o inciso II do Art. 128 da Constituição Estadual e dá outras providências. (SEI 4249.0100/20-7)</i>
Relator:	Deputado Sérgio Turra
Parecer:	Favorável com emenda

PARECER DA COMISSÃO Nº 01/21

1. Ao exame e parecer desta Comissão de Constituição e Justiça vem o Projeto de Lei Complementar nº 143/2020, de autoria do Deputado Elton Weber e mais trinta e sete Parlamentares, dispondo sobre a regulamentação do inciso II do art. 128 da Carta Constitucional Gaúcha, e mais especificamente sobre a criação, o funcionamento e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

2. Da pretendida minuta legislativa, destacam-se, objetivamente, as seguintes disposições normativas:

2.1. A fiscalização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil será realizada pelos órgãos municipais competentes, competindo também aos municípios a criação, a regulamentação e a organização de tais serviços civis e auxiliares de bombeiros no que se refere à prestação de serviços de prevenção e controle de incêndios, busca e salvamentos, atendimento de suporte básico de vida e atividades de defesa civil, sem prejuízo das normas já em vigência.

2.2. A constituição dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil observará o disposto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 14.376/2013 – que *estabelece normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências* – e serão organizados da seguinte forma:

- **Corpo de Bombeiros Municipal:** organização e serviço civil, criado e instituído por lei municipal específica e vinculado ao Poder Executivo local.
- **Corpo de Bombeiros Voluntários:** organização e serviço civil, criado e organizado sob a forma jurídica de associação sem fins lucrativos, regida e organizada pelo estatuto social adotado, com autorização de funcionamento concedida pelo município.

- **Corpo de Bombeiros Particular do tipo Brigada de Incêndio:** organização auxiliar de bombeiros, estruturada por empresa privada ou pública, que coloca o seu contingente à disposição em casos de emergência e desastres, quando solicitada.

2.3. Será permitido o funcionamento de 1 (um) único Corpo de Bombeiros Voluntários por município, podendo as Administrações Públicas Municipais firmarem Termos de Fomento com a Sociedade Civil Organizada – nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 – que *estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.*

2.4. Os serviços civis e auxiliares de bombeiros serão organizados de acordo com suas necessidades locais, com autonomia de ação, ressalvada a cooperação de esforços para o enfrentamento de situações de emergência e desastres, sendo possível, pela proposição, ao Estado do Rio Grande do Sul contar com o apoio de tais serviços se assim desejar.

2.5. Os serviços civis e auxiliares de bombeiros poderão abranger mais de um município, desde que haja disponibilidade de pessoal e equipamentos, assim como amparo em legislação municipal própria para a congregação de esforços nos atendimentos de emergências e desastres.

2.6. A constituição dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, em qualquer uma das suas modalidades, poderá ocorrer inclusive em municípios que possuam Corpo de Bombeiros Militar.

2.7. É vedado o exercício do poder de polícia administrativa e a participação dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, em ações de segurança e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 14.376/2013, excetuadas as ações pedagógicas.

2.8. Os municípios ficam autorizados a firmar convênios e parcerias com associações de bombeiros voluntários, para a execução dos serviços civis e auxiliares de bombeiros, bem como para a instalação e melhoria das unidades de bombeiros voluntários. Também poderão constituir Consórcios, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 – que *dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências* –, para o atendimento da pretendida lei.

2.9. A formação, a capacitação e o treinamento básico poderão ser realizados pelo Corpo de Bombeiros Municipal, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários ou pelas Brigadas de Incêndio, bem como por convênio com outras instituições, observados os requisitos estabelecidos para a formação dos serviços civis e auxiliares de bombeiros, definidos pelo Anexo A da Norma Brasileira Regulamentadora nº 14.608, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.10. Todos os integrantes dos Corpos de Bombeiros Municipais, dos Corpos de Bombeiros Voluntários e das Brigadas de Incêndios, para que possam exercer as suas atividades, deverão estar capacitados mediante a realização de provas práticas e teóricas a serem realizadas pelo Centro de Formação e Capacitação vinculado a cada uma dessas entidades. Além disso, tais integrantes deverão ser necessariamente recertificados, no período máximo de 2 (dois) anos, em todas as disciplinas relacionadas com sua formação e capacitação.

2.11. Revogam-se os incisos IX e XI do art. 3º da Lei Complementar nº 14.920, de 1º de agosto de 2016 – que *dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul*.

3. Conforme Justificativa acostada à proposição, *os bombeiros voluntários constituem organizações não governamentais, mais do que isto, organizações da sociedade civil de interesse público. Diferentemente das entidades estatais, geradas por contatos sociais secundários, onde predomina uma lógica eminentemente racional, os bombeiros voluntários surgem da comunidade, onde predominam os contatos sociais primários, a força da espontaneidade, das relações afetivas, do trabalho voluntário. Seus efeitos surgem com grande probabilidade de êxito. Seus participantes ali atuam para defender suas famílias, suas propriedades, seus filhos, seus amigos, o mundo concreto em que vivem no dia a dia.*

4. Concluem, afirmando que a norma federal regulamenta a prestação de serviços voluntários dentro do Corpo de Bombeiros Militar, através da **Lei Federal nº 10.029/2000** – que *estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências* – e que esta legislação foi regulamentada em âmbito estadual, através da **Lei Estadual nº 15.116**. Afirmam que, em função de tal base jurídica, *verifica-se o engessamento do Estado referente a tal questão*, e por este motivo, faz-se necessária a regulamentação do **art. 128 da Constituição Estadual**.

5. Isto posto, é papel desta Comissão de Constituição e Justiça, em conformidade com o **art. 56, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa Gaúcha**, a análise de aspectos relacionados à constitucionalidade, legalidade e juridicidade das proposições.

6. Nesse sentido, há que se dizer, preambularmente, que o Projeto de Lei Complementar em análise, mesmo comportando interpretações que podem diferir, não fere, salvo melhor juízo, o disposto no **art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal**, haja vista que tal dispositivo, ao tratar das matérias objeto de reserva de iniciativa privativa da União para legislar, versa sobre *normas gerais de organização, efetivos, garantias e mobilização*, dentre outros temas, *dos corpos de bombeiros militares*, não abrangendo os serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil de que tratam essa proposição.

7. Não obstante, ainda sob o prisma da Carta Republicana, o **art. 24 da Constituição Federal** elenca as hipóteses de iniciativa legislativa concorrente entre os entes federados, merecendo destaque o disposto nos **parágrafos 2º e 3º** de tal dispositivo constitucional, que assim expendem:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

...

§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

8. Da interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 24 da Carta Magna, em especial sopeso com o objeto da presente proposta normativa, podemos concluir que:

- a) A competência da União para dispor sobre determinada matéria em termos gerais, não impede a iniciativa legislativa complementar dos Estados sobre a mesma matéria.
- b) Ante a inexistência de norma federal sobre determinada matéria em termos gerais, possuem os Estados a iniciativa legislativa plena, o que é o exato caso deste PLC, haja vista que a Lei Federal nº 10.029/2000 somente institui normas gerais sobre a hipótese dos cidadãos prestarem serviços como bombeiros voluntários no âmbito dos Corpos de Bombeiros Militares.

9. Noutro vértice, tanto a **Lei Estadual nº 15.116/2018** – que institui o Programa de Auxiliar Civil Temporário no âmbito da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar – quanto a **Lei Complementar Estadual nº 14.376/2013** – que estabelece normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências – igualmente não versam de maneira específica e explícita sobre a matéria objeto da proposição em análise, o que nos leva a concluir que, efetivamente, há um vácuo legislativo no que se refere à regulamentação dos termos do **art. 128 da Constituição Estadual**, o qual, em nosso entendimento e salvo melhor juízo, passa a ser suprido com a proposta legislativa em apreço.

10. E no que concerne à iniciativa deste Parlamento para dispor sobre a matéria ora em análise, vislumbramos a autorização constitucional para tanto concedida nos termos do **art. 52, inciso XIV, da Constituição Estadual**, o qual afirma que compete à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre aquelas previstas no **art. 24 da Constituição Federal**¹. No caso presente, a proposição atende aos preceitos emanados dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo constitucional federal.

11. Assim, por todo o exposto, no plano desta análise, verifica-se que a pretendida proposição legislativa merece prosseguimento, com os ajustes de ordem material propostos na emenda que segue

adiante exarada, para que sejam sanados os vícios de juridicidade verificados, motivo pelo qual essa Relatoria exara PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação da matéria, com o acréscimo da EMENDA que segue em anexo.

Sala das Sessões, em 09 de março de 2021.

Deputado **Sérgio Turra**,
Relator.

1 Art. 128. Os Municípios poderão constituir:

- I** - guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei;
- II** - serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil.